REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPRA AGIL

El presente documento contiene las condiciones establecidas por Gendarmería de Chile, para la formalización de una compra ágil.
Los proveedores por el solo hecho de cotizar, aceptan las condiciones que a continuación se indican:

NOMBRE DE LA ADQUISICIÓN: Estado Verde. CET AFTA COMPRA MATERIALES PIEZAS ENSAMBLE LITERAS.VER ADJUNTO.	
¿PRODUCTO O SERVICIO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO? (marcar con una X) **SI:** **NO**: X	
MONTO ESTIMADO ADQUISICIÓN $ 1.660.000.- Este monto es el presupuesto estimado para la adquisición	
DIRECCION DE ENTREGA: EN CET ANTOFAGASTA: BARON DE LA RIVIERE N°1068, ANTOFAGASTA	
VISITA A TERRENO: NO CORRESPONDE.	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: a) Precio b) Plazo Entrega c) Políticas de protección del medio ambiente.	**PONDERACION: (%)** a) Precio : 50% b) Plazo Entrega: 30% c) Presentar certificado de políticas de protección del medio ambiente, como: ➢ Eficiencia energética ➢ Reciclaje ➢ Gestión de residuos ➢ Otros -Oferente declara tener políticas de protección del medio ambiente 20% - Oferente declara no tener políticas de protección del medio ambiente o no indica información 0%
a) En el caso de criterio de evaluación **"Precio"**, el puntaje se determinará la siguiente fórmula: ((Precio mínimo ofertado/ Precio Ofertado) x 50) b) En el caso del criterio de evaluación **"Plazo de entrega"**, se considerará para la asignación de puntaje el plazo contado desde la Emisión de la Orden de compra hasta la fecha de entrega del producto. • De 1 a 7 días hábiles: 30 puntos	

- De 8 a 14 días hábiles: 20 puntos
- Sobre 15 días hábiles: 10 puntos
- No informa: 0 puntos.

Si el oferta indica un plazo de entrega entre dos factores, se considerará el mayo factor para efectos de puntaje.

Se debe indicar el plazo en días hábiles, si ofertante señala "entrega inmediata", se considerará **como no informado** para efectos de otorgar puntaje.

c) En el caso del criterio de políticas de protección del medio ambiente, se asignará puntaje de la siguiente manera:
   - Oferente declara tener políticas de protección del medio ambiente 20%
   - Oferente declara no tener políticas de protección del medio ambiente o no indica información 0%

El proveedor seleccionado deberá ser siempre el de mayor puntaje, según los criterios de evaluación que se definan.

En caso de empate en el puntaje final, los criterios de desempate serán los siguientes, adjudicándose:

- Menor Precio
- Proveedor que ingresó primero cotización en portal mercado público
- Ofertante más antiguo de acuerdo con fecha de inicio de actividades, cuya información se obtendrá en la página www.sii.cl por Gendarmería de Chile.

LA ADQUISICIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

PAGO: El pago se efectuará dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de la respectiva factura en el portal del Servicio de Impuestos Internos.

OTRAS CONDICIONES: Los ofertantes deberán cotizar la totalidad de lo requerido, de lo contrario la oferta será declarada inadmisible.

Los ofertantes deberán cumplir fielmente con las características técnicas requeridas, de lo contrario será declarada inadmisible.

Las ofertas que sobrepasen en un 10% o más del presupuesto estimado, serán declaradas inadmisibles.

ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA: La orden de compra debe ser aceptada en un plazo máximo de 5 días hábiles, de lo contrario será cancelada.

MULTAS Y SANCIONES: En casos de incumplimiento en la entrega de los productos, prestación del servicio, o en las especificaciones técnicas contratadas, según sea el caso, debido a causas imputables al proveedor, Gendarmería de Chile cobrará una multa, por cada día de incumplimiento o atraso (incluyendo días inhábiles), equivalente al 1% sobre el monto total de la contratación (I.V.A. incluido), por un máximo de 20 días corridos, so pena de facultar al Servicio a resolver administrativamente la contratación, aplicando las sanciones correspondientes.

Se consideran como incumplimientos:

- Atraso total o parcial en la entrega o prestación pactada
- Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas, lo que será evaluado por la contraparte técnica designada por Gendarmería de Chile.

- Cualquier otro incumplimiento a las condiciones establecidas en el presente documento.

El cálculo de multas se efectuará, cuando sea el caso, sobre el monto incumplido, por lo que en ningún caso se podrá multar sobre productos o servicios que hayan sido oportunamente entregados o prestados.

MULTA MÍNIMA A APLICAR: En caso de que el monto de la multa determinada en base al procedimiento señalado en el presente artículo sea inferior a 1 UTM, siempre se sancionará con este valor.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación, I.V.A. incluido. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá ponerle término anticipado a la contratación.

La aplicación de esta multa se efectuará por el Servicio administrativamente, sin forma de juicio y en el evento que el proveedor no la pagare, se cobrará de los pagos que se encuentren pendientes, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.

No se aplicará multa si el atraso es imputable a Gendarmería de Chile, o si ha ocurrido por caso fortuito o de fuerza mayor, lo cual deberá ser suficientemente acreditado por el proveedor en forma y dentro del plazo señalado en el inciso siguiente.

Verificado el incumplimiento, el Servicio comunicará al proveedor los hechos que motiven la aplicación de la multa, sin indicar su monto, a fin de que en forma previa a la dictación del acto administrativo que le dé curso, éste pueda entregar los antecedentes y argumentos que estime pertinentes.

La comunicación referida en el punto anterior, tendrá la forma de Oficio Ordinario, el cual será notificado mediante su publicación en el Portal www.mercadopublico.cl, entendiéndose notificado dentro del plazo de 24 horas contadas desde dicha publicación, sin perjuicio de remitirse correo electrónico informando tal situación.

Notificado dicho oficio al proveedor, éste dispondrá de 05 días hábiles para presentar sus descargos al correo electrónico que la Institución disponga, junto a los antecedentes que acrediten sus fundamentos.

Los descargos presentados, serán resueltos por el Jefe del Departamento de Logística, quien podrá, si la materia en discusión lo requiere, solicitar pronunciamiento de carácter técnico a la Unidad Requirente, pudiendo acoger total o parcialmente los fundamentos dados por el proveedor o bien rechazarlos y confirmar la multa respectiva.

En definitiva, en el caso que el Servicio determine cursar la multa, ya sea total o parcialmente, ello se formalizará a través de un acto administrativo fundado que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieren y que será notificado al proveedor por correo electrónico. Para realizar la referida notificación, se deberá considerar el correo electrónico que los proveedores informen, en el módulo de proveedores del portal Mercado Público. Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que la notificación mediante correo electrónico, no obsta a que las citadas resoluciones deban publicarse siempre en el portal www.mercadopublico.cl, y en caso de que modifiquen o pongan término anticipado a un contrato, deberán publicarse a más tardar dentro de 24 horas de dictadas. Respecto de este acto administrativo el proveedor podrá ejercer los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, en la forma que dicho cuerpo normativo dispone.

El plazo para pagar la multa será de 10 días corridos, contados desde la notificación del acto administrativo que la haya cursado; en caso de no efectuarse el pago, se faculta de manera irrevocable a Gendarmería de Chile para hacer efectiva dicha multa sobre el próximo estado de pago, o de no existir estados de pagos pendientes, sobre el documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento de la contratación.

En caso de **RECHAZO DE LOS PRODUCTOS,** por incumplimiento de lo ofrecido por la empresa, ésta tendrá la obligación de corregir las falencias y realizarlo nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a **03 días hábiles**, contado desde la fecha de notificación de rechazo, después del cual podrá resolverse administrativamente la contratación, sin perjuicio de aplicar los porcentajes diarios señalados anteriormente.

REQUERIMIENTO TECNICO COMPRA ÁGIL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES	DIRECCION ENTREGA
800	UNIDAD	GOLILLA PLANA FABRICADAS EN ACERO RECOCIDO PARA TEMPLE DE 35X1mm DE ESPESOR (SE ADJUNTA FOTOGRAFIA CON MEDIDAS	Baron de la Riviere N°1068, Antofagasta
800	UNIDAD	PIEZAS ESTAMPADAS EN ACERO 5160 AL TEMPLE DE 10mm, LARGO 38mm, ANCHO CORTADA A 35° ESTAMPADA AL CENTRO MATRIZ (SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS CON MEDIDAS)	Baron de la Riviere N°1068, Antofagasta
800	UNIDAD	GOLILLA CONCAVA REPUJADA FABRICADA EN MATERIAL PARA TEMPLE 40RC DE 50X1mm DE ESPESOR ESTAMPADO 35mm DE INTERIOR (SE ADJUNTA FOTOGRAFIA CON MEDIDAS)	Baron de la Riviere N°1068, Antofagasta



